لغير أهل مكة ومن حولهم اذا أمكنهم المشى بالقدم والقوة بلا مشقة والا فلا بد من الراحلة مطلقا وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله الى حين عوده وعما لا بد منه ٤٧٦ كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الاسلام (وشرط وجوب الاداء) خمسة على الاصح (صحة البدن وزوال المانع الحسى (عن الذهاب للحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم) ولو من رضاع أو مصاهرة (مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لامرأة فى سفر) والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به ويصح اداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر الاحرام والاسلام وهما شرطان ثم الاتيان بركنيه وهما الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع الى فجر يوم النحر بشرط عدم الجماع قبله محرما والركن الثانى هو أكثر طواف الافاضة فى وقته وهو ما بعد طلوع فجر النحر * وواجبات الحج انشاء الاحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفات الى الغروب والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس ورمى الجمار وذبح القارن والمتمتع والحلق وتخصيصه بالحرم وأيام النحر وتقديم الرمى على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما وايقاع طواف الزيارة فى أيام النحر والسعى بين الصفا والمروة فى أشهر الحج وحصوله بعد طواف معتد به والمشى فيه لمن لا عذر له وبداءة السعى من وستر الصفا وطواف الوداع وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الاسود والتيامن فيه والمشى فيه لمن لا عذر له والطهارة من الحدثين

اينه ما لا يحج به لم يجب قبوله لان شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها (قوله لغير أهل مكة) مرتبط بقوله والقدرة على راحلة (قوله اذا أمكنهم المشى) فيجب عليهم اشبهه بالسعى الى الجمعة (قوله الى حين عوده) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر در (قوله كالمنزل) اى ومرمته ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الافضل وكذا لا يلزمه لو كان عنده مال واشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفى للحج كما فى الخلاصة وقالوا ولو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك اى لو ناويا وفاءه اذا قدر كما قيده به فى الظهيرية (قوله أو الكون بدار الاسلام) وان لم يعلم فيكون وجوده فى دار الاسلام علما وحكما سواء نشأ على الاسلام اولا ذكره السيد (قوله صحة البدن) اى مع البصر (قوله وزوال المانع الحسى عن الذهاب) كالحبس وكذا يشترط أن لا يكون خائفا من سلطان يمنع منه (قوله وأمن الطريق) بأن يكون الغالب السلامة ولو بالرشوة وقتل بعض الحجاج عذر (قوله وعدم قيام العدة) من طلاق بائن أو رجعى أو وفاة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن والحج يمكن أداؤه فى وقت آخر غاية البيان (قوله وخروج محرم) ولو عبدا أو ذميا لا امرأة ولو عجوزا وتجب نفقة المحرم عليها لانه محبوس عليها وليس لزوجها منعها عن حجة الاسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در (قوله مسلم) الاولى أن يقول غير مجوسى كما فى التنوير لما تقرر أنه يكفى الذمى (قوله مأمون) خرج الفاسق فانه لا يحفظ كالمجوسى (قوله بالغ) المراهق كالبالغ جوهرة (قوله أو زوج لامرأة فى سفر) اختلف فى أن الزوج أو المحرم شرط الوجوب أو شرط الاداء على حسب اختلافهم فى أمن الطريق وتظهر ثمرة الخلاف فى وجوب الوصية وفى وجوب نفقة المحرم وراحلته اذا أبى أن يحج معها الا بالزاد منها والراحلة وفى وجوب التزوج عليها لتحج به ان لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب وصححه فى البدائع قال لا يجب عليها شىء لان شروط الوجوب لا يجب تحصيلها ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج عليه ومن قال انه شرط الاداء أوجب عليها جميع ذلك (قوله وهما شرطان) اى للصحة (قوله بشرط عدم الجماع قبله محرما) فان فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضى فيه كالصحيح وأن يقضى من قابل (قوله هو أكثر طواف الافاضة) وهو أربعة اشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم (قوله وهو ما بعد طلوع فجر النحر) الى آخر العمر والواجب فعله أيام النحر (قوله الى الغروب) الغاية داخلة فى المغيا لان الواجب ادراك لحظة من الليل ان وقف نهارا (قوله والحلق) اى او التقصير (قوله وتخصيصه) اى الحلق (قوله وتقديم الرمى) اى عند الامام (قوله بينهما) اى بين الرمى والحلق فهو على ترتيب حروف ر ذ ح (قوله وحصوله) اى السعى (قوله وبداءة السعى من الصفا) فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الاول فى الاصح (قوله وطواف الوداع) اى للآفاقى (قوله وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الاسود) قيل فرض للمواظبة وقيل سنة (قوله والطهارة من الحدثين) على المذهب قيل والخبيثة من ثوب وبدن ومكان طواف والاكثر على أنها سنة مؤكدة (قوله